

9) 강원지역본부 사옥 하자검사 불철저

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사)에 따르면 계약담당직원은 하자담보책임 기간¹⁾ 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사(이하 “정기검사”)하거나
 - 하자검사에 전문적인 지식 또는 기술이 필요로 하는 등의 경우에는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 실시하여야 하며
 - 「기획재정부 계약 예규」 공사계약일반조건 제35조(하자검사)에 따라 하자담보책임기간이 만료될 때에는 하자담보책임기간 만료일부터 14일 이내 최종 하자검사를 진행하여야 함
- 그런데, 강원지역본부에서 2012. 9. 18. 개발금융부(현 공공자산총괄부)로부터 인수 받아 관리하는 강원지역본부 사옥의 하자검사 실시 여부를 점검한 결과
 - 하자담보책임기간이 1년인 전기공사의 경우, 2012년 하반기에 첫 번째 정기검사와 2013년 상반기에 두 번째 정기검사를 실시하고 하자담보책임기간이 만료되는 2013. 9. 17.로부터 14일 이내에 최종하자검사를 실시하여야 함에도 이를 하지 않고 있는 등

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임기간)에서 정한 기간으로 공사의 종류별 구분에 따라 다르며, 대표적인 「건설산업기본법」에 따른 건설공사의 경우 「건설산업기본법 시행령」 제30조(하자담보책임기간) 및 별표4에 따라 건축 구조상 중요 부분은 5년, 전문공사인 방수는 3년, 석공사는 2년, 미장공사는 1년 등으로 구분됨

- [표 10]과 같이 정기검사 10회, 최종하자검사 4회 등 총 14회의 하자검사를 한번도 실시하지 않았으며, 전문적인 지식 또는 기술이 필요로 하다고 판단될 경우 대외 전문기관 또는 대내 전문가에 검사를 의뢰하여야 함에도 이를 실시하지 않은 것으로 확인됨²⁾

[표 10] 강원지역본부 사옥 하자검사 미실시 현황

구 분	시공사	보증공종	보증 년 한	보증기간	정기검사 실시여부						최 종 검 사 실 시 여 부
					'12	'13	'14	'15	'16	'17	
					하	상	하	상	하	상	

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 향후 하자담보책임기간 내 하자검사를 실시하지 않는 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무 교육을 실시하시기 바람. (주의)

※ 국·공유지 위탁개발 사업장 등 준공 후 공사에서 관리하는 건물의 하자검사 전반에 대해서는 2018년도 실시예정인 국·공유 개발부점 특정감사에서 점검할 예정

2) 하자담보책임기간 종료 후 감사일 현재까지 하자보수로 인한 별도 하자 비용지출은 없는 것으로 확인됨